

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2366/2537

ร้อยตำรวจเอก สัมฤทธิ์ ลี้ม พานิชย์ โจทก์
นาย สม ชัย แซ่เหลียน ใน ฐานะ ผู้
จัดการมรดก ของ

จำเลย

นาย จูเพ็ก แซ่เหลียน กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับ จ. เข้าหุ้นส่วนซื้อที่ดินมาเพื่อจัดสรรขาย ต่อมา จ. ถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ จ. ได้โอนที่ดินให้จำเลยที่ 2 และขออนุญาตที่ดินให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโจทก์และจำเลยทั้งสองได้ตกลงกันให้โจทก์มีหุ้น 1 ใน 3 และคิดบัญชีแบ่งหุ้นกัน โจทก์ตกลงขายหุ้นส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้มอบให้โจทก์ โดยยอมผ่อนชำระเงินให้โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ชำระเงินไม่ครบ จึงขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ที่เหลือให้โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่า จ.ไม่เคยเข้าหุ้นส่วนกับโจทก์ จำเลยทั้งสองไม่เคยตกลงให้โจทก์เข้าหุ้นในที่ดิน 1 ใน 3 และไม่เคยตกลงซื้อหุ้นและทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้ ศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียงว่า โจทก์กับ จ. เป็นหุ้นส่วนโดยชอบหรือไม่และจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ เพียงใด ดังนี้ การที่ศาลอุทธรณ์แยกประเด็นขึ้นวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบตามหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่และฟังว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงแบ่งหุ้นกัน แล้วโจทก์ขายหุ้นให้จำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้โจทก์แต่ชำระยังไม่ครบ จึงเป็นการที่

วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับประเด็นในคำฟ้องและคำให้การนั่นเอง หาเป็นการ
วินิจฉัยนอกประเด็นไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์และนายจุเพ็ก ช่างเหลียนตกลงเช่าหุ้น
ส่วนลงเงินกันคนละครึ่งซื้อที่ดินเพื่อเอามาจัดสรรขายหากำไรแบ่งกัน โดยซื้อที่ดิน
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 2 หน้า 138 เลขที่ 9/3 เนื้อที่ 14 ไร่
3 งาน 65 ตารางวาจากนายอุ้นในราคา 6,000 บาท โจทก์มอบให้นายจุเพ็กเป็นผู้รับ
โอนแต่เพียงผู้เดียว ต่อมาวันที่ 2 สิงหาคม 2523 นายจุเพ็กถึงแก่ความตาย จำเลยที่
1 ได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายจุเพ็กเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2523 จำเลยที่ 1 โอน
ที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของนายจุเพ็ก วันที่ 6 พฤษภาคม
2524 เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเป็น 2 โฉนด คือโฉนดเลขที่
4782 และ 4783 ให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้มียึดถือกรรมสิทธิ์ทั้งสองโฉนด โจทก์กับจำเลย
ทั้งสองตกลงกันให้โจทก์มีหุ้น 1 ใน 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2526 โจทก์กับจำเลยที่
1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายจุเพ็กและในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 2 ได้คิด
บัญชีแบ่งหุ้นที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ตามสิทธิโดยหักส่วนที่โจทก์ยังค้างออกไปโจทก์
คงได้รับคิดเป็นเนื้อที่ 1,553 ตารางวา ที่ดินส่วนของโจทก์นี้โจทก์ตกลงขายให้แก่
จำเลยที่ 1 ในราคาตารางวาละ 650 บาท คิดเป็นเงิน 1,009,450 บาท จำเลยที่ 1
ตกลงรับซื้อหุ้นและทำหนังสือรับสภาพหุ้นมอบไว้แก่โจทก์ ยอมชำระเงินบางส่วน
120,000 บาทผ่อนชำระเป็น 2 งวด งวดละ 60,000 บาท ได้จ่ายให้โจทก์ในวันที่ 1
ธันวาคม 2526 และวันที่ 15 ธันวาคม 2526 ส่วนเงินที่เหลือจะผ่อนชำระให้โจทก์
เดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันที่ 20 มกราคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบ
จำนวน ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คให้โจทก์หลายฉบับรวมเป็นเงิน 470,000 บาท

ยังค้างชำระอยู่อีก 539,450 บาท จำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินให้โจทก์ โจทก์ทวงถามก็ขอ ผัดผ่อนเรื่อยมา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ 539,450 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า นายจุเพ็กไม่เคยเข้าหุ้นส่วนกับ โจทก์ซื้อที่ดินมาจัดสรรหากำไรตามฟ้องแต่นายจุเพ็กเป็นผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวแต่ผู้ เดียว จำเลยทั้งสองไม่เคยตกลงให้โจทก์เข้าหุ้นในที่ดิน 1 ใน 3 ตามฟ้อง การที่นาย จุเพ็กซื้อที่ดินดังกล่าวได้เพราะโจทก์เป็นคนติดต่อนายจุเพ็กรับว่าจะให้ค่าตอบแทน เมื่อนายจุเพ็กถึงแก่ความตายจำเลยที่ 1 ใช้ค่าตอบแทนให้โจทก์ 300,000 บาทเศษ โจทก์อ้างว่าไม่พอและอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนด้วย จำเลยที่ 1 จึงส่งจ่ายเช็คให้อีก 200,000 บาทเศษ จำเลยทั้งสองไม่เคยตกลงซื้อหุ้นและทำหนังสือรับสภาพหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับว่า ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกและ จำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 539,450 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินต้นดังกล่าวนับแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 2 เมษายน 2530) ต้องไม่ เกินกว่า 4,987 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่าคดีนี้ศาลชั้นต้น กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียงว่า โจทก์กับนายจุเพ็ก เช่งเหลียน เป็นหุ้นส่วนโดย ชอบหรือไม่ และจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด การที่ศาลอุทธรณ์

ภาค 3 ยกประเด็นขึ้นวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบ ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่ จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้อง อ้างว่า โจทก์กับนายจุเพ็กเข้าหุ้นส่วนซื้อที่ดินมาเพื่อจัดสรรขาย โดยให้นายจุเพ็กเป็นผู้รับโอนแต่เพียงผู้เดียวต่อมานายจุเพ็กถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายจุเพ็ก ได้โอนที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 และขอออกโฉนดที่ดินให้ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโจทก์และจำเลยทั้งสองได้ตกลงกันให้ โจทก์มีหุ้น 1 ใน 3 ต่อมา มีการคิดบัญชีแบ่งหุ้นกัน และโจทก์ตกลงขายหุ้นส่วนของ โจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 ในราคาเป็นเงิน 1,009,450 บาท จำเลยที่ 1 ตกลงรับซื้อและ ทำหนังสือรับสภาพหนี้มอบให้โจทก์โดยยอมผ่อนชำระเงินให้โจทก์แต่จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ไม่ครบ โจทก์จึงฟ้องบังคับขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินที่ เหลือให้โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่านายจุเพ็กไม่เคยเข้าหุ้นส่วนกับโจทก์ซื้อที่ดินมา จัดสรร และจำเลยทั้งสองไม่เคยตกลงให้โจทก์เข้าหุ้นในที่ดิน 1 ใน 3 ตามฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่เคยตกลงซื้อหุ้นและทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้ดังนั้นที่ศาล อุทธรณ์ภาค 3 ยกประเด็นขึ้นวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบตามหนังสือรับ สภาพหนี้ต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่และฟังว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงแบ่งหุ้นกัน แล้วโจทก์ขายหุ้นให้จำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามเอกสาร หมายเลข จ.5 กับส่งจ่ายเช็คตามหนังสือรับสภาพหนี้ชำระหนี้ให้โจทก์ แต่ชำระหนี้ยังไม่ ครบ จึงต้องชำระส่วนที่เหลือให้โจทก์ ประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยดังกล่าว จึงเป็นการที่วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในคำฟ้องและคำให้การนั้นเอง หา เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สังเวียน รัตนมุง-นิเวศน์ คำผอง-สมาน เวทวินิจฉัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ